

1500298-44.2019.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... a pena do crime de associação para o tráfico no seu mínimo, ou seja, em 03 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa no piso.

Tendo em vista que o acusado GABRIEL, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes (tráfico e associação, cujo vínculo de permanência era anterior), as penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500298-44.2019.8.26.0165 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500298-44.2019.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2193292/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3617045 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2193292 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2193292 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2193292 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2193292 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS MATHEUS DE MORAIS MARTINS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriel Jesusu de Andrade, alegando obscuridade e omissão na sentença de fls. 1388/1401.

Aduz, em síntese, que houve equívoco no que tange à dosimetria da pena, em razão de não ter sido aplicada a atenuante da menoridade, bem como ter indevidamente constado a circunstância dos maus antecedentes.

É o relatório.

Decido.

Analisando-se os autos, notadamente a sentença embargada, verifica-se que houve equívoco na dosimetria da pena em relação ao réu Gabriel.

Com efeito, em virtude disso, dá-se provimento aos embargos declaratórios para retificar os parágrafos da dosimetria da pena em relação ao Réu Gabriel, bem como o item III da parte dispositiva da sentença atacada, a fim de que passe a constar:

“- Réu Gabriel

Pelos dois crimes de tráfico de droga, ambos cometidos no dia 09 de maio de 2019: Nesta primeira fase, a pena deve ser aumentada em 1/6, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida e a natureza delas. Fixo a pena base, destarte, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade, com o que diminuo a pena em 1/6, retornando ao seu patamar inicial, qual seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Deixo de proceder a redução prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois há notícia de estrutura organizacional na aquisição e distribuição do entorpecente. Observo que os crimes foram cometidos na mesma data, condições de tempo e maneira de execução, de modo que a eles deve ser aplicado o que determina o artigo 71, CP. Em razão do número de infrações penais, aplico o aumento no patamar de 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Para se evitar o bis in idem e valorar a mesma condição subjetiva para impor ao réu pena mais grave, fixo a pena do crime de associação para o tráfico no seu mínimo, ou seja, em 03 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa no piso. Tendo em vista que o acusado GABRIEL, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes (tráfico e associação, cujo vínculo de permanência era anterior), as penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal. A pena total do réu, realizada a soma das operações será de 8 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 1.283 dias-multa no piso.”

“III- CONDENAR o réu GABRIEL JESUS DE ANDRADE, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput (por duas vezes), e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 1.283 dias-multa no piso.”

Persiste no mais a sentença tal como foi lançada.

P.I.C.

Dois Corregos, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA